

1009157-49.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Nulidade / Anulação

Magistrado: Renato de Abreu Perine

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 42ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... vício no serviço prestado e que o roubo ocorrido na agência deve ser considerado como força maior, não existindo responsabilidade da autora na reparação do dano sofrido. Requereu a concessão de medida para que "1-Liminarmente, seja suspensa a retenção de quaisquer valores da fatura da Requerente, em razão do roubo ocorrido na agência do Banco do Brasil, agência 2766, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

42ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1009157-49.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1009157-49.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Nulidade / Anulação

Requerente:

Albatroz Segurança e Vigilância Ltda

Requerido:

BANCO DO BRASIL S/A

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Abreu Perine

Vistos.

ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA propôs ação de conhecimento em face de BANCO DO BRASIL, alegando, em síntese, que a ré realizou procedimento administrativo ilegal, por não respeitar contraditório e ampla defesa, em que lhe aplicou sanção que lhe causará ônus pecuniário de R\$ 1.425.552,34. Narra que não houve vício no serviço prestado e que o roubo ocorrido na agência deve ser considerado como força maior, não existindo responsabilidade da autora na reparação do dano sofrido. Requereu a concessão de medida para que "1-Liminarmente, seja suspensa a retenção de quaisquer valores da fatura da Requerente, em razão do roubo ocorrido na agência do Banco do Brasil, agência 2766, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 819 - Vila São José, Várzea Paulista; 2- Seja considerada nula a cobrança, devendo todos os atos decorrentes da mesma também serem considerados nulos e conseqüentemente, sejam as cobranças canceladas por definitivo; com o conseqüente arquivamento do feito administrativo promovido pela Requerida; 3- Ao final do presente mandado, requer sua total procedência, absolvendo-se a Requerente do pagamento R\$ 1.425.552,34 (um

milhão quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a Requerida e demais cominações legais de direito". A parte autora juntou os documentos de fls. 34/133.

Distribuído à Vara da Fazenda Pública, foi determinada remessa a uma das varas cíveis do foro Central (fl. 135).

Decisão de fls. 139/140 indeferindo a tutela de urgência.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação de fls. 145/153, em que sustenta a ausência de interesse de agir e, no mérito, refuta a alegação de existência de vício no procedimento administrativo aberto, regido pela Lei 13.303/2016, que concluiu pela responsabilidade da requerida em reparar o dano, já que não teria o preposto da parte autora adotado os procedimentos de segurança necessários para a abertura da agência, o que concorreu para que o crime de roubo acontecesse. Argumenta que aplicou sanção correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do contrato, quando havia cláusula que o autoriza a aplicar sanção de até 20%, unicamente para ressarcir o dano sofrido pela subtração de dinheiro dos cofres da agência. Juntou documentos de fls. 154/312.

Réplica às fls. 316/324.

Decisão de fl. 325 determinou que a parte ré juntasse as imagens e gravações das câmeras de vigilância realizadas na data do evento e, ainda, que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Manifestações das partes às fls. 330/331 e 332/333.

Houve a juntada de mídia pela ré, do qual se deu ciência pela parte autora, nos termos da certidão de fl. 340.

A parte autora não se manifestou sobre a mídia juntada.

Decisão saneadora à fl. 342, em que foi deferida a produção da prova oral requerida pela parte autora.

A parte autora não arrolou testemunhas no prazo assinalado na decisão saneadora, o que gerou a preclusão da prova deferida (fl. 346).

Realizada a juntada das duas gravações que constavam na mídia arquivada, o que foi feito à fl. 349.

Alegações finais pelas partes às fls. 350/358 e 359/363.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

As partes celebraram o contrato de prestação de serviço nº 2018/7421-8416, tendo por objeto a prestação dos serviços de vigilância armada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, nos termos da legislação federal vigente, para dependências utilizadas pelo contratante no Estado de São Paulo (fls. 47/82).

A realização de procedimento administrativo é estabelecido pela Lei nº 12.846/2013, a qual em seu artigo 6º estabelece que "na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções: I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação".

Logo, a aplicação de penalidade pela ré, após processo administrativo, não se reveste de autotutela, mas, sim, procedimento que deve ser realizado pela ré em observância à legislação federal.

Houve a juntada da integralidade do processo administrativo nº 2021/228575(7417) às fls. 185/312.

O processo administrativo, aberto em 10.09.2021, observou o contraditório e a ampla defesa, tendo a ré sido notificada em 13.09.2021.

A ré não só se manifestou, apresentando defesa prévia, como ainda, foi convidada a comparecer em reunião e teve amplo acesso às imagens e gravações do evento, tal como se observa à fl. 206.

A decisão do processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e aplicou penalidade que é inferior aos parâmetros do artigo 6º Lei nº 12.846/2013, impondo sanção de R\$ 80.001,05, correspondente a 0,02% do preço do contrato, e dever de reparar o dano sofrido em virtude de subtração de numerário dos cofres da agência 2766, do Banco do Brasil, sito na Avenida Fernão Dias Paes

Leme, nº 819, ocorrido em 06.08.2020.

Configurada a legalidade do procedimento administrativo, resta analisar o seu mérito, já que é possível que a autora, empresa sancionada, venha a requerer sua revisão no Poder Judiciário, o que o faz por entender não ter havido descumprimento, por seus prepostos, das regras de segurança/vigilância pré definida pelas partes e, conseqüentemente, concorrência de conduta culposa, que pudesse a ensejar sua responsabilização pelo roubo praticado na agência 2766, do Banco do Brasil, sito na Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 819.

A contratada, na cláusula segunda, responsabilizou-se pela elaboração do "PLANO DE ATUAÇÃO DOS VIGILANTES", que seria protocolado em cada uma das dependências atendidas pela autora, a fim de que os prepostos dela tivessem conhecimento dos procedimentos de segurança pré-estabelecidos para a abertura das agências da ré. Pelo plano de atuação dos vigilantes, o "primeiro vigilante a chegar à dependência deverá, de forma discreta, observar os arredores da unidade, no intuito de identificar situações suspeitas que possam representar riscos ao procedimento de abertura da dependência. Primeiro Passo - Antes de Entrar na Agência O funcionário responsável pela abertura deve combinar o horário de entrada com o primeiro vigilante, a fim de que este observe antecipadamente a normalidade no entorno da dependência e o aguarde do lado de fora da agência, em local combinado, para que o funcionário ao chegar saiba que está tudo bem e que pode entrar na agência (primeira troca de sinal visual). O vigilante deve estar atento para identificar movimentação ou pessoas suspeitas nas proximidades da dependência. Se identificada situação de anormalidade, procurar agir com naturalidade e não entrar na agência. Dirigir-se a um estabelecimento comercial próximo, como loja, posto de gasolina etc., avisar ao funcionário do Banco programado para chegar naquele horário e imediatamente: • Comunicar à Central de Monitoramento de Segurança Institucional do Banco do Brasil - Cemsil, por meio do telefone 0800- 887-1010. • Comunicar a base operacional da empresa prestadora de serviços de vigilância. • Solicitar apoio policial. Segundo Passo - Abertura da Agência O funcionário responsável pela abertura da dependência, após a primeira troca de sinal visual de normalidade com o vigilante, deve: a) Entrar, desativar o alarme e acionar a porta giratória detectora de metais (PGDM); b) Se posicionar em local seguro no interior da agência e que possa ser visto pelo vigilante, para que este entre na sequência; c) Realizar a segunda troca de sinal visual com o vigilante que estará do lado de fora da dependência. O sinal visual deve ser discreto, possível de se enxergar da sala de autoatendimento (SAA) e deve ser trocado periodicamente".

Em que pese o alegado na inicial, houve culpa do seu preposto no procedimento de segurança de abertura da agência.

O vigilante, ao invés de aguardar do lado de fora da agência, permaneceu ao lado da gerente no momento em que esta abria a porta da agência, o que facilitou a atuação dos criminosos que estavam no terminal de auto atendimento.

Se estivesse ao lado de fora, como prescrevia o plano de atuação, dos vigilantes, a chance de sucesso na empreitada criminosa seria pequena, já que o primeiro vigilante veria que a gerente estava sendo abordada em seu ingresso na agência.

Logo, houve culpa do preposto da ré, que não observou os procedimentos de segurança pré ajustado pelas partes como meio a coibir o roubo e, existindo previsão quanto a possibilidade da autora responder por danos ou prejuízos decorrentes de falha na prestação de serviço, é improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vencida, a parte autora arcará com as custas, despesas processuais e verba honorária que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Regularizados, e nada mais sendo requerido, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos, observando-se as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Preparo ao caso concreto é de 4% do valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPS. Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016).

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA